Fiche 5 : Le commentaire de texte

Nature : exercice **didactique et pédagogique**. La dissertation est une *démonstration*, le commentaire est une *explication* des idées d'autrui (législateur, doctrine, juge). Supports : texte de doctrine, décision de justice, article de loi ou de constitution. Deux mouvements : **« tout ce qu'il a dit »** (I) puis **« tout ce que j'en pense »** (II). Sans reprendre ce que dit le texte, il n'y a pas de commentaire ; la seule paraphrase n'en est pas un non plus.

Introduction (acronyme du cours : AD. NA. PI. JA.)

Éléments à présenter, dans l'ordre : **auteur** (formulé avec élégance, pas « l'auteur est le législateur »), **date**, **nature** du texte (pas « de nature didactique »), **plan du texte** (structure, alinéas), **idée générale**, **justification** du plan, **annonce**.

Exemple du cours (art. 1er du Code de la famille) : texte extrait du Code de la famille ; contexte historique (Code civil de 1804 puis loi 72-61 du 12 juin 1972) ; nature législative (Constitution de 2001, art. 67 : droit des personnes et de la famille réservé à la loi) ; structure en trois alinéas ; idée générale = la durée de la personnalité ; annonce en (I) et (II).

I. Tout ce qu'il a dit

A. Dans la forme : le plan reflète le texte.

- **Commentaire composé / synthétique** : on dégage les idées-forces. Marque de maturité, mais risque de dénaturation et de hors-sujet. Ex. art. 1832 C. civ. : « La société : une manifestation de volontés ».
- **Commentaire linéaire** : on suit le texte ligne à ligne, mot à mot (verbes, ponctuation, conjonctions, articles), « homme à homme ». Les titres reprennent les mots du texte. Ex. : « L'institution de la société » (art. 1832), « La création de la société » (art. 4 AUSCGIE). Inconvénient : risque de paraphrase. Avantage : **aucun hors-sujet**, simple. **Recommandé** pour la Licence et le Master.

B. Dans le fond : toujours commencer par le texte.

- **Vol plané** : citer ou renvoyer d'abord au texte (« La Cour de cassation estime que… », « Aux termes de l'article 1er du COCC… »). Si on n'arrive pas à trouver le passage à citer, on fait une dissertation.
- **Expliciter** tous les mots et concepts du texte (ex. « obligation », « lie », « débiteur », « créancier ») avec les définitions du cours : c'est la fonction pédagogique.

II. Tout ce que j'en pense

A. Discuter le texte : examiner, secouer, montrer qu'on en voit enjeux et limites. On discute **le texte, pas l'auteur tout entier** ; esprit critique mais humble. La discussion repose sur une **problématisation** : repérer une tension interne ou une contradiction. Elle peut être une partie à part ou intégrée aux analyses. Vous pouvez discuter :

- par de simples arguments logiques (contradiction) ;
- en apportant des éléments nouveaux (lacunes, oublis) ;
- en montrant des présupposés communs avec ce que le texte croit critiquer ;
- en vous appuyant sur un autre courant doctrinal.

Trois niveaux à distinguer : ce que le texte dit, ce que l'auteur en pense, la discussion (votre critique). Vocabulaire : *doxa* (norme ou valeur critiquée), thèse *para-doxale* (celle du texte), puis votre critique. Pour un texte législatif : confronter la norme à l'évolution de la société (toujours actuel ? à modifier ?).

B. Rigueur

- **Retourner au texte** chaque fois que nécessaire : « on comprend l'auteur… le juge… l'article X lorsqu'il dispose… affirme que… ».
- **Faire une transition** vers la sous-partie suivante (essentiel puisque le plan reprend les mots du texte : elle montre la logique du plan).

Pièges : voir le commentaire comme une planche de salut pour qui ne sait rien ; ne jamais lire la Constitution, le Code de la famille ou le COCC ; paraphraser sans rien ajouter ; laisser le texte de côté et faire une dissertation.

Fiche de méthode rédigée pour LeDroitFacile SN, à titre de révision. Réfère-toi toujours à ton cours.